

某、姜某支付相当于全部房价款万分之一的违约金7万余元，并赔偿损失5万余元。

【案件焦点】

开发商违约后采取提供临水临电的补救措施，违约金是否仍按约定计算。

【法院裁判要旨】

北京市房山区人民法院经审理认为：本案中，姜某、王某与某置业公司之间签订预售合同，双方成立商品房买卖合同，合同不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效，对双方均具有法律约束力。根据查明的事实，预售合同约定的上水、下水未于实际交房之日达到开通条件，市政双路供电亦未于实际交房之日达到开通条件。在双方未另行作出约定的情况下，某置业公司虽向姜某、王某提供了“临水临电”的替代性履行方式，但某置业公司的行为违反了合同约定。根据预售合同第十三条的约定，供水、供电等市政基础设施未达到条件，每逾期一日，出卖人向买受人支付相当于全部房价款万分之一的违约金。某置业公司应当按该条款约定向姜某、王某支付违约金。违约金的起算时间，本院根据预售合同约定自姜某、王某实际接收房屋之日起算。根据本院查明的事实，双方约定的市政基础设施和其他设施达到条件的日期应认定为市政双路供电条件达成的日期即2021年7月30日，故违约金应计算至该日截止。某置业公司主张违约金过高，不符合预售合同约定，亦未提供其他充分证据证明，本院不予采纳。

综上，北京市房山区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之

规定，判决如下：

一、某置业公司于本判决生效之日起十日内支付姜某、王某违约金118370.41元；

二、驳回姜某、王某的其他诉讼请求。

某置业公司不服一审判决，提起上诉。

北京市第二中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，双方在合同约定“如果在约定期限内未达到条件，双方同意按照下列方式处理：每逾期一日，出卖人向买受人支付相当于全部房价款万分之一的违约金。”该约定系对房屋交付未达到一定条件的补偿性约定，具有填补相对方损失的法律性质。某置业公司交付房屋虽未满足市政供水、供电条件，但已通过开通临水、临电方式采取了补救措施，一定程度上弥补了合同相对方的损害。且关于案涉房屋未达到市政供水供电所遭受的损失，从姜某、王某的举证及陈述情况来看，并未达到严重影响房屋使用的程度，若严格按照合同约定的违约金标准进行计算，金额已近房屋总价款两成，有违公平原则。

《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第一款和第二款规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。某置业公司上诉主张一审法院判决确认的违约责任过重。鉴于双方关于未达到市政条件时某置业公司应给予买房人的违约金具有补偿性质，如果在某置业公司已经采取补救措施的情况下，仍然按照合同标准计算违约金，有违公平原则。故此，本院综合考虑某置业公司采取补救措施情节、买房人受损情况、合同约定违约金条款的性质等，酌情确定某置业公司应支付姜某、王某违约金6万元。

综上所述，某置业公司关于违约金数额过高有违公平原则的上诉主张成立，

本院对其部分上诉请求予以支持，并对一审判决确定的违约金数额予以调整。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销北京市房山区人民法院(2022)京0111民初11466号民事判决第二项；

二、变更北京市房山区人民法院(2022)京0111民初11466号民事判决第一项为：某置业公司于本判决生效之日起十日内支付姜某、王某违约金6万元；

三、驳回姜某、王某的其他诉讼请求。

【法官后语】

违约金作为《中华人民共和国民法典》合同编中的重要制度，在保障合同履行、维护交易秩序方面发挥着重要作用。然而，由于合同当事人在缔约时往往难以准确预见未来可能发生的损失，约定的违约金数额可能与实际损失存在较大偏差。为此，法律赋予法院或仲裁机构调整违约金的权力，以平衡双方当事人之间的利益关系，从而实现公平正义。基于当事人之间合意的违约金，法院如何进行调整，一直是司法实践值得探讨的问题。本案即涉及违约金酌减问题，即在某置业公司已经采取补救措施的情况下，合同约定的违约金标准是否过高，法院如何调整。

一、违约金的性质

关于违约金的性质，司法实践中主要存在三种意见：第一种意见认为，违约金是单纯的补偿性违约金。约定的违约金数额与实际损失数额有很大出入时，可以要求人民法院或者仲裁机构予以调高或调低，所以违约金实际上是对遭受损失的守约方的一种补偿。第二种意见认为，违约金是单纯的惩罚性违约金。惩罚性违约金数额通常超过实际损失数额，与实际损失之间并无必然联系。法律规定违约金过分高于损失时可以要求人民法院或者仲裁机构予以调整，没有过分高于损失时不需要调整，即说明了违约金是有惩罚性质的。第三种意见认为，违约金既不是单纯的补偿性违约金，也不是单纯的惩罚性违约金，而是兼具补偿性和惩罚性双重属性的多元违约金。违约金的补偿性体现为违约方给守

约方造成的实际损失数额高于约定的违约金数额时，违约方支付违约金仅仅是对守约方进行一定程度的补偿，并不能抵销守约方所遭受到的实际损失；违约金的惩罚性则体现为违约方未给守约方造成实际损失或造成的实际损失数额低于约定的违约金数额时，违约方仍然需要支付违约金，此时支付的违约金数额实际上超过了实际损失数额，是对违约行为的一种惩戒。

《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第二款规定，约定的违约金低于造成的损失，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。该规定体现出违约金兼具补偿性和惩罚性双重功能，主要功能在于补偿损失，惩罚违约方只是其辅助功能。当约定违约金数额低于造成的损失额时，违约金表现为补偿性；当约定违约金高于造成的损失时，违约金与损失相等的部分具有补偿性，超过损失的部分，则体现为惩罚性。

二、违约金司法酌减启动要件

《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第二款规定，约定的违约金过分高于造成的损失，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。可知违约金酌减需要有当事人申请、过分高于损失两个要件。

“不告不理”是我国民事诉讼法的基本原则，即当事人没有提出的诉讼请求法院不主动审查。根据该原则所体现的立法精神，结合《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第二款的规定，违约金酌减的前提必须是有当事人的申请，当事人提出减少违约金的请求，法院才主动审查，这是启动违约金司法酌减的程序要件；存在约定的违约金过分高于损失，则为违约金司法酌减的实体要件。如果违约金与实际损失相当则没有违约金调整的必要，这时违约金调整则没有适用的空间。

如何判断约定的违约金“过分高于损失”一直以来是司法实践的难题，因为不同法官有不同的看法，导致同类案件不同裁判结果的现象较为常见。为此，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十五条第二款规定，约定的违约金超过造成损失的30%的，人民法院

一般可以认定为过分高于造成的损失，这使得司法裁判进一步具有可操作性和统一性。

三、违约金司法酌减的标准——以实际损失为标准兼顾公平与诚实信用原则

合同中违约金条款通常不会进行特别详细的约定，在发生纠纷时，当事人容易就是否适用违约金条款、违约金条款的含义、违约金的数额等发生争议，司法实践中法院应该如何调整才能实现司法公正？笔者认为，违约金的酌减应当以实际损失为标准兼顾公平与诚实信用原则。

（一）守约方的损失是法院是否酌减以及如何酌减违约金的基础

违约救济就是弥补守约方的损失，无论是违约金责任还是法定赔偿都不例外。违约金的首要功能是填补损失，使受到损害的权利得到救济，使受害人能恢复到未受到损害时的状态。所以，在启动违约金酌减程序后，法院始终应当以对守约方提供充分救济为中心，紧扣损失对违约金予以调整。虽然，法院要综合考量各种因素，但按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十五条第一款之规定，违约金调整应当以损失为基础。守约方损失是违约金调整的主线，无论如何调整，调整后的违约金数额都不能低于守约方遭受的损失。损害赔偿的范围应根据《中华人民共和国民法典》第五百八十四条所确定的“可预见性原则”进行确定，即“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失”。

（二）对违约金的酌减应当兼顾公平和诚实信用原则

《中华人民共和国民法典》第五百八十五条第二款规定的“适当减少”，实际上也要求违约金的酌减应当符合公平和诚信原则。所谓公平，是指违约金的酌减应当兼顾对损失的填补和对违约方的惩戒，预防违约的发生。这就要求法院在酌减时要以损失为基础，兼顾合同主体、交易类型、合同履行情况、当事

人过错程度、履约背景等多重因素公平考量，避免简单化遵照约定“一刀切”。本案中，一审法院在某置业公司已经提出违约责任过高的情况下，仍根据合同约定的违约责任计算方式进行裁判，未将某置业公司所采取的补救措施纳入司法裁量范围，导致双方利益失衡。某置业公司在交付房屋时即为购房人提供了临水、临电的补救措施，且未就该替代性临水、临电收取费用，亦未发生临水水质不佳、临水临电分时段或间断供应等损害购房人利益的情况，在一定程度上弥补了购房人的损失。二审法院根据某置业公司的调整请求，并综合考虑某置业公司所采取的补救措施、买房人受损情况、合同约定违约金条款的性质等情况，酌情确定违约金数额，具有合理性。此外，该类案件易引发群体诉讼，同一个小区涉及的业主少达几百户多达上千户，鉴于首案判决结果具有示范引领作用，承办法官在处理个案违约金的数额时，不但要考虑个案的公平，更要考虑同一小区其他业主提起批量诉讼时违约金的总额。

编写人：北京市房山区人民法院 陈自喜 杨叶菁

电子证照语境下商品房逾期交证的责任认定

—— 韦某、向某诉某商贸公司商品房预售合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2023)桂01民终12047号民事判决书

2. 案由：商品房预售合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 韦某、向某

被告(被上诉人):某商贸公司

【基本案情】

韦某、向某购买了某商贸公司开发建设的某小区一套商品房,双方于2016年7月21日签订《商品房买卖合同》,总房款为1373286元。合同主要约定:(1)交房时间和条件:出卖人应于2018年5月25日前,向买受人交付五方验收合格及符合本合同约定的商品房。以下情形出卖人可据实予以延期:①遭遇不可抗力,且出卖人在发生不可抗力事由之日起30日内告知买受人的。②非出卖人原因包括但不限于自然灾害、公共突发事件或政府修路、封路、重大会议、庆典、交通管制、高考、中考等原因通知停工,以及其他政府行为导致工期延误的;供水、供电相关部门停水停电每日达5个小时以上的;气象部门记录日降雨量达到中雨的天数。③在施工过程中,规划部门批准或决定的规划变更,设计变更等导致工期延长的。(2)办理房屋所有权登记的时间和条件:出卖人应当在商品房交付使用后720日内,向房屋登记机构为买受人申请房屋所有权登记,并交付房屋所有权证书。(3)逾期交付所有权证书的责任:因出卖人过错,导致本条约定的上述手续迟延办理的,买受人不退房,每逾期一日,出卖人按日向买受人支付已付房款万分之一的违约金,最高不超过总房款的0.01%。

2018年6月5日,某商贸公司登报通知交房,交房时间为2018年6月